Einspruchsentscheidung · Einkommensteuer 2025

Datum 02.10.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

An Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-E-218 · für Dr. Alina Meierholz · zur Inlandspost am 02.10.2026

Der nach der Teilabhilfe verbleibende Einspruch gegen die Einkommensteuerfestsetzung 2025 vom 19.06.2026, geändert am 01.10.2026, wird als unbegründet zurückgewiesen.

Den 48 Heimtagen steht nach den vorliegenden Unterlagen kein Besuch der ersten Tätigkeitsstätte entgegen. Für vier weitere Tage zeigt der Arbeitgeberexport die Kartenreferenz der Einspruchsführerin. Wir gehen deshalb davon aus, dass sie auch an diesen Tagen die Klinik aufgesucht hat. Für die übrigen 36 gemischten Tage weist sie Klinikdienst aus und arbeitete nicht überwiegend zu Hause. Es bestand ein anderer Arbeitsplatz, da in der Klinik Stationsrechner und seit März ein Simulationsraum vorhanden waren. Die Personalübersicht gibt für diese Bereiche keinen Ausschluss der Nutzung an. Eine weitergehende Tagespauschale scheidet aus.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen den Bescheid in Gestalt dieser Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Freiburg im Breisgau, erhoben werden. Für rechtsanwaltliche Einreichungen gelten die gesetzlichen Vorgaben zum elektronischen Rechtsverkehr.

Für das Finanzamt: Felix Boscherharb · Rechtsbehelfsstelle